AWP cashless — Valutazione e bozza di legge

BOZZA PER LA DISCUSSIONE · NOVEMBRE 2026

Oggetto e finalità

La proposta vieta l'uso di banconote e monete sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS (AWP) e impone il pagamento esclusivo tramite strumenti elettronici tracciabili e nominativi (carta di gioco dedicata o strumenti assimilati). Il medesimo obbligo si estende alla raccolta fisica delle scommesse (agenzie e corner): puntate e riscossioni transitano dal medesimo conto di gioco statale, chiudendo il cerchio su tutta la filiera del gioco pubblico. Due le finalità dichiarate, che vanno tenute distinte perché hanno basi giuridiche e test di proporzionalità diversi:

1. **Tracciabilità dei flussi** — contrasto a riciclaggio ed evasione: il contante nelle AWP è oggi il segmento meno tracciato dell'intera filiera del gioco pubblico.
2. **Contrasto alla dipendenza** — lo strumento nominativo abilita limiti di spesa personali, autoesclusione effettiva, pause di gioco forzate e verifica dell'età: misure impossibili con la gettoniera.

La seconda finalità è quella portante: la tutela della salute (art. 32 Cost.) regge restrizioni più incisive di quanto regga la sola esigenza antiriciclaggio.

Quadro normativo vigente

Oggi nessuna norma impone il cashless sulle AWP: gli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a) TULPS funzionano a monete e banconote. La proposta colma quindi un vuoto reale, non duplica norme esistenti.

Fonte	Cosa prevede	Stato
Art. 110, co. 6, lett. a) TULPS	Disciplina le AWP; nessun vincolo sul mezzo di pagamento	In vigore
L. 111/2023, art. 15 (delega fiscale)	Riordino del gioco fisico, "evoluzione degli apparecchi", riduzione del contante nei lavori preparatori	Delega scaduta il 29 agosto 2026 senza decreto (Agimeg)

D.lgs. 41/2024, art. 13	Limite di 100 € in contanti per ricariche conto gioco nei PVR	In vigore, ma solo gioco a distanza
Determina ADM 22 ottobre 2026	Pagamenti tracciabili e stop ai prelievi in contanti nei PVR (transitorio al 31 marzo 2027)	In vigore, solo gioco a distanza
DL 87/2018 (Decreto Dignità), art. 9-quater	Tessera sanitaria per l'accesso agli apparecchi (verifica età)	Attuazione rimasta largamente incompiuta

Il precedente più utile è proprio il D.lgs. 41/2024: dimostra che il legislatore italiano considera già legittimo restringere il contante nel gioco, ma lo ha fatto solo sul canale online. La proposta estende la stessa logica al canale che raccoglie più contante di tutti.

Evidenze empiriche ed esperienze comparate

Il dato centrale, scomodo ma da mettere nero su bianco nella relazione illustrativa: **il cashless da solo non riduce il danno; lo riduce il conto nominativo con limiti vincolanti**. Una revisione rapida della Victorian Responsible Gambling Foundation avverte anzi che i sostituti del denaro (carte di gioco anonime, borsellini) possono *facilitare* una spesa meno controllata, perché attenuano la percezione del denaro speso. Un esperimento di scelta discreta del 2025 conclude che il sistema con il massimo potenziale di riduzione del danno è quello **obbligatorio, con limiti vincolanti** legati a un conto identificato.

Paese	Misura	Esito
Norvegia	Terminali Multix solo cashless, carta giocatore obbligatoria (2009), limiti di perdita imposti per legge, autoesclusione	Riduzione del gioco problematico a livello nazionale, ma l'effetto è confuso con il bando delle vecchie slot; è il precedente reale più vicino alla proposta
Norvegia (studio account-based)	Identificazione obbligatoria sulle macchine	Impatti differenziati per gruppi di giocatori
Regno Unito	Divieto di gioco con carta di credito (2020)	Logica diversa ma complementare: impedire il gioco a debito; da replicare nella proposta
Australia (NSW/Victoria)	Sperimentazioni di cashless gaming	Adesione volontaria bassa; barriere percepite: privacy e irrilevanza — conferma che la misura funziona solo se obbligatoria

Una mapping review su Lancet Public Health giudica complessivamente povera la qualità delle evidenze sugli interventi di limitazione: la relazione illustrativa dovrà dichiararlo e prevedere una **valutazione d'impatto ex post obbligatoria** (clausola di monitoraggio), che è anche un argomento di proporzionalità.

Conseguenza di design: la proposta non deve essere "AWP a carta prepagata" ma "AWP a conto di gioco nominativo statale con limiti". Una prepagata anonima al portatore otterrebbe la tracciabilità solo in parte e il contrasto alla dipendenza quasi per nulla.

Valutazione etica

La proposta regge eticamente, a tre condizioni. Il nodo è il paternalismo: lo Stato limita il modo in cui un adulto spende il proprio denaro in un'attività legale. La linea della proposta è rivendicare apertamente il ruolo protettivo dello Stato — lo "Stato padre" — dandogli però un contenuto giuridico preciso, che lo distingua dallo Stato etico.

Che cosa significa "Stato padre", in termini giuridici.

- **Non è lo Stato etico.** Non giudica il gioco come vizio né impone una morale: il gioco resta legale e la scelta di giocare resta dell'adulto. Il padre di un figlio adulto non decide al suo posto; fissa le condizioni di sicurezza della casa.
- **È *parens patriae*.** È la figura, antica e tuttora operante, dello Stato che protegge chi non è in grado di proteggersi da solo — minori, incapaci — e la dipendenza da gioco, disturbo clinico riconosciuto, rientra esattamente in quel perimetro, perché compromette la capacità di autogoverno. La protezione si fonda sulla vulnerabilità, non sulla disapprovazione del comportamento.
- **È garante fiduciario.** Avendo autorizzato il gioco e incassandone il gettito, lo Stato risponde delle condizioni in cui il gioco si svolge: non può trattarsi da spettatore. Uno Stato che incassa e non protegge non è padre: è il banco.
- **Agisce sulle condizioni, non sulle scelte.** Non vieta: struttura. Limiti di default, pause, autoesclusione effettiva — le regole della casa, non la porta chiusa a chiave.
- **È graduale e sussidiario.** L'intensità della protezione cresce con la vulnerabilità: default modificabili per tutti, vincoli volontari a tempo con uscita ritardata per chi se li impone da sé, blocco totale per gli autoesclusi. Il minimo intervento sufficiente, per ciascuno.

Fondamento costituzionale: doveri inderogabili di solidarietà (art. 2 Cost.) e tutela della salute come interesse della collettività (art. 32 Cost.). Questo è il "padre" difendibile in aula e davanti alla Corte: protegge senza moralizzare, custodisce senza espropriare la libertà.

Argomenti a favore.

1. **Non è un divieto, è un'architettura delle scelte.** Nessuno perde il diritto di giocare; cambia solo il mezzo. È paternalismo debole ("asimmetrico"): costa poco al giocatore ricreativo, protegge molto il giocatore patologico — il profilo etico più difendibile tra le politiche anti-azzardo.
2. **L'autonomia del giocatore patologico è già compromessa.** Il disturbo da gioco d'azzardo è una dipendenza riconosciuta (DSM-5, ICD-11): proteggere chi ha perso il controllo non viola l'autonomia, la presuppone lesa. Il contante è esattamente il canale che rende inefficaci autoesclusione e limiti.
3. **Coerenza dello Stato-concessionario.** Lo Stato incassa dal gioco e ne è regolatore: ha un dovere etico rafforzato di mitigare il danno che esso stesso autorizza. Non farlo è il vero profilo eticamente indifendibile dell'assetto attuale.
4. **Esternalità.** Il danno da gioco non è solo del giocatore: ricade su famiglie, creditori, servizi sanitari e sociali. Questo sposta la misura dal paternalismo puro alla prevenzione del danno a terzi (harm principle), terreno etico molto più solido.

Condizioni di tenuta etica (senza le quali la proposta diventa criticabile):

1. **Niente profilazione commerciale.** I dati di gioco nominativi non devono mai poter essere usati per marketing o per stimolare il gioco. Se il conto nominativo diventa uno strumento di fidelizzazione, la misura si rovescia nel suo contrario.
2. **Accessibilità universale dello strumento.** La carta/conto deve essere gratuita, ottenibile senza conto bancario e senza barriere digitali, altrimenti la misura è regressiva verso anziani e fasce deboli — che sono anche i più esposti alle AWP.
3. **Onestà sugli effetti.** Le evidenze sono promettenti ma non conclusive: presentare la misura come risolutiva sarebbe scorretto; va presentata come abilitante (rende finalmente applicabili limiti, autoesclusione e verifica dell'età).

Valutazione costituzionale e di diritto UE

Giudizio: **compatibile, se costruita bene**. Nessun ostacolo insuperabile, ma quattro passaggi obbligati.

Piano costituzionale.

- **Base e competenza**: il gioco pubblico è materia statale (ordine pubblico e sicurezza, art. 117, co. 2, lett. h, Cost.); la tutela della salute è il fine. Serve una legge statale — esattamente lo strumento che stiamo scrivendo — anche per evitare il contenzioso Stato-Regioni che ha segnato i distanziometri.
- **Art. 41 Cost.**: la libertà d'impresa di produttori, gestori ed esercenti è comprimibile per utilità sociale e, dopo la riforma del 2022, espressamente quando l'attività reca danno alla salute. La Corte costituzionale ha costantemente ritenuto recessivo l'interesse economico degli operatori del gioco rispetto alla salute (giurisprudenza sui limiti orari e sui distanziometri, es. sent. n. 108/2017).
- **Legittimo affidamento dei concessionari**: la sent. n. 56/2015 ha ammesso la modifica in corso di concessione per sopravvenute esigenze di interesse pubblico. Serve comunque un **transitorio congruo** (vedi nodi di design) per reggere il test.
- **Proporzionalità**: la misura è idonea (abilita limiti e autoesclusione oggi ineffettivi), necessaria (nessuna alternativa meno restrittiva ottiene identificazione e tracciabilità: il contante è anonimo per natura) e non eccessiva (non vieta il gioco, sostituisce il mezzo). È il punto da argomentare meglio nella relazione, con le evidenze della sezione precedente.

Piano UE.

Vincolo	Contenuto	Come lo si supera
Corso legale dell'euro (Reg. CE 974/98, considerando 19)	Limiti al contante ammessi per motivi pubblici se restano altri mezzi leciti di pagamento e la limitazione è proporzionata	La restrizione è settoriale e mirata; il pagamento elettronico resta sempre disponibile (quadro ECB)
CGUE, Hessischer Rundfunk (C-422/19 e C-423/19, 2021)	Gli Stati possono escludere il contante in settori specifici per motivi di interesse pubblico, se proporzionato	È il precedente chiave: salute pubblica e AML sono motivi tipici

Consultazione BCE (Decisione 98/415/CE)	I progetti di legge sui mezzi di pagamento vanno sottoposti al parere BCE	Passaggio procedurale obbligatorio da prevedere; la BCE ha già accettato AML ed evasione come fini legittimi
Notifica TRIS (dir. UE 2015/1535)	Le regole tecniche sugli apparecchi da gioco vanno notificate alla Commissione prima dell'adozione	Già fatto per le AWPR (precedente); l'omissione rende la norma tecnica inopponibile (giurisprudenza CIA Security/Ince)
Art. 56 TFUE (libera prestazione di servizi)	Le restrizioni al gioco sono ammesse per motivi imperativi: tutela dei consumatori e lotta alla dipendenza (Gambelli, Placanica)	Misura non discriminatoria, applicata a tutti gli operatori; la finalità sanitaria è esattamente quella che la CGUE riconosce
Proposta Reg. corso legale (COM(2023) 364, art. 5)	Esclusioni del contante possibili se previste per legge, in buona fede, proporzionate	La proposta italiana rientrerebbe nel perimetro; verificarne lo stato di adozione al momento del deposito

Attenzione al punto debole: la BCE ha bocciato limiti al contante così stringenti da renderlo di fatto inutilizzabile come mezzo di pagamento *in generale*. La nostra misura non ha questo problema (è confinata a un settore), ma la relazione deve marcarlo: il contante resta pienamente utilizzabile ovunque, salvo che sull'apparecchio.

Diritti potenzialmente incisi e bilanciamento

Diritto	Chi lo subisce	Gravità	Mitigazione da scrivere in legge
Protezione dei dati (artt. 8 CDFUE, GDPR)	Giocatori	**Alta** — il conto nominativo crea uno storico completo del comportamento di gioco di ogni persona	Titolarità pubblica dei dati (ADM) grazie al conto statale: concessionari ed esercenti vedono solo identificativi pseudonimi, mai identità o storico di gioco; divieto assoluto di uso commerciale/marketing dei dati; conservazione breve e definita; DPIA obbligatoria e parere del Garante sul decreto attuativo
Riservatezza sociale	Giocatori	Media — chi gioca può non voler essere identificabile (stigma)	Lo strumento non deve essere la tessera sanitaria né documenti a doppio uso; carta dedicata, anonima verso l'esercente, nominativa solo nel sistema
Inclusione finanziaria	Non bancarizzati, anziani, stranieri	Media-alta se lo strumento richiede un conto bancario	La carta deve essere gratuita, ricaricabile **in contanti** presso l'esercente o in tabaccheria (il contante entra nel circuito ma tracciato dal primo passaggio), senza requisiti bancari

Libertà d'impresa (art. 41 Cost.)	Esercenti, gestori, produttori	Media — costi di adeguamento o sostituzione del parco macchine (~200-250.000 apparecchi)	Transitorio di 24-36 mesi agganciato alla scadenza dei nulla osta; credito d'imposta per l'adeguamento; nessun obbligo retroattivo sugli apparecchi in dismissione
Proprietà/affidamento dei concessionari	Concessionari di rete	Bassa-media	Allineare l'obbligo al rinnovo delle concessioni (in proroga al 31 dicembre 2026: tempismo favorevole)
Uso del contante come libertà residua	Tutti i giocatori	Bassa — nessun diritto assoluto a pagare in contanti un singolo servizio (CGUE Hessischer Rundfunk)	Il contante resta ammesso per la ricarica tracciata; l'esclusione vale solo sull'apparecchio

Il bilanciamento regge perché i diritti incisi sono tutti comprimibili e le compressioni sono mitigabili con norme di dettaglio, mentre il diritto protetto (salute, art. 32 Cost.) è primario. Il punto di maggiore esposizione è la **privacy**: una proposta che non disciplini i dati con lo stesso rigore con cui impone la carta verrebbe legittimamente attaccata, e il precedente australiano mostra che la diffidenza privacy è la prima causa di rigetto sociale della misura.

Nodi di design normativo

Scelte da fare prima di scrivere l'articolato, con la soluzione che propongo per ciascuna.

1. **Strumento di pagamento.** Tre opzioni: (a) carte di pagamento ordinarie; (b) carta prepagata anonima di settore; (c) **conto di gioco nominativo con carta dedicata** — proposta: la (c). La (a) fa entrare i circuiti bancari nei dati di gioco e non abilita limiti di settore; la (b) perde la finalità anti-dipendenza. La (c) riusa l'infrastruttura del conto di gioco già regolata dal D.lgs. 41/2024, ma con una differenza strutturale: il conto è unico e statale, istituito presso ADM su infrastruttura pubblica (es. PagoPA o Poste come gestore tecnico), non presso i singoli concessionari. Solo così il tetto per persona vale su tutti i canali e su tutti gli operatori, i dati restano fuori dalla disponibilità commerciale dei privati e l'autoesclusione è davvero unica. Requisito di interoperabilità: il conto statale e la relativa carta devono essere universalmente riconosciuti su qualsiasi apparecchio — AWP e future AWPR — e su qualsiasi terminale o banco di accettazione scommesse, di qualunque produttore e concessionario; il riconoscimento è condizione tecnica obbligatoria per il rilascio e il mantenimento del nulla osta, fissata dalle regole tecniche ADM, così che nessun circuito proprietario possa frammentare il sistema. Contropartita da governare nell'articolato: lo Stato diventa depositario di fondi dei giocatori, quindi servono segregazione dei fondi, presidio contabile e un gestore tecnico pubblico designato.

2. **Limiti di spesa.** Limiti di default modificabili al ribasso dal giocatore, con un tetto massimo inderogabile fissato per decreto MEF-Salute: è l'elemento con le migliori evidenze. Pausa obbligatoria e messaggi di realtà (tempo e perdite di sessione) a carico dell'apparecchio.
3. **Ricarica.** In contanti ammessa presso esercente/tabaccaio fino a un massimale settimanale (coerente con i 100 € già previsti per i PVR online), oltre solo con strumenti tracciabili. Vietata la ricarica con carta di credito (modello UK: niente gioco a debito).
4. **Transitorio.** Obbligo per i nuovi nulla osta dalla data X; divieto assoluto di accettatori di banconote/gettoniere decorsi 24-36 mesi, allineato alla scadenza delle concessioni di rete (oggi prorogate al 31 dicembre 2026). Credito d'imposta per l'adeguamento degli apparecchi non a fine vita.
5. **Sanzioni.** Per l'esercente che consente il gioco in contanti: sanzione amministrativa pecuniaria e, in recidiva, sospensione/revoca del nulla osta; per il concessionario di rete: penali convenzionali e responsabilità solidale di vigilanza.
6. **Gettito.** Prevedibile calo della raccolta (attrito del mezzo) e quindi del PREU: la relazione tecnica deve stimarlo e dichiararlo accettabile perché coerente con la finalità sanitaria — un riordino che difende il gettito negando l'attrito smentirebbe la propria ratio.
7. **Rischio di spostamento verso l'illegale.** È l'obiezione più seria del settore. Risposte da scrivere: inasprimento dei controlli sugli apparecchi irregolari contestuale all'entrata in vigore (risorse ADM/GdF dedicate), monitoraggio ex post con relazione annuale al Parlamento, e gradualità del transitorio. La letteratura non dimostra uno spostamento automatico, ma il rischio va governato, non negato.
8. **Età e autoesclusione.** La carta nominativa assorbe e finalmente attua la verifica dell'età del Decreto Dignità e rende effettivo il Registro unico degli autoesclusi (RUA) anche sul fisico: due norme già esistenti che oggi non funzionano proprio per il contante.

Giudizio sintetico e prossimi passi

La proposta è valida e difendibile: eticamente regge come paternalismo debole rafforzato dalla prevenzione del danno a terzi; costituzionalmente si appoggia agli artt. 32 e 41 Cost. e a una giurisprudenza consolidata favorevole alle restrizioni sul gioco; sul piano UE supera il test del corso legale (restrizione settoriale, proporzionata, con mezzi alternativi disponibili) rispettando due passaggi procedurali obbligati (parere BCE, notifica TRIS). I tre punti su cui verrà attaccata — privacy, inclusione dei non bancarizzati, spostamento verso l'illegale — hanno ciascuno una mitigazione da scrivere direttamente nell'articolato, non da rinviare ai decreti.

Una correzione di rotta rispetto all'idea di partenza: non "carte prepagate", ma **conto di gioco nominativo statale, gestito da ADM, con limiti vincolanti**. La prepagata anonima è la versione debole che non raggiunge nessuno dei due obiettivi dichiarati; il conto presso i singoli concessionari è la versione intermedia, che lascerebbe tetti, autoesclusione e dati frammentati tra operatori privati.

Prossimi passi verso l'articolato:

- □ Validare insieme le otto scelte di design della sezione precedente (sono le fondamenta dell'articolato)
- □ Scrivere lo scheletro dell'articolato: finalità e definizioni; obbligo cashless e divieto accettatori; conto di gioco unico e carta; limiti e autoesclusione; protezione dati; transitorio e incentivi; sanzioni; copertura finanziaria; clausola di monitoraggio
- □ Relazione illustrativa: evidenze (con i caveat), proporzionalità, precedente Hessischer Rundfunk e quadro BCE
- □ Relazione tecnica: stima impatto su raccolta e PREU, costo del credito d'imposta
- □ Verificare lo stato di adozione del regolamento UE sul corso legale (COM(2023) 364) al momento del deposito

L'articolato in bozza è nella scheda: Articolato (bozza)

Fonti

- Agimeg — Scadenza della delega sul riordino del gioco fisico
- Victorian Responsible Gambling Foundation — Impact of cashless gaming
- Discrete choice experiment su sistemi cashless con misure di riduzione del danno (2025)
- Studio norvegese sull'identificazione obbligatoria (Behavioural Public Policy)
- Frontiers in Psychiatry — riforme norvegesi e gioco problematico
- Percezioni dei consumatori sul cashless gambling (PubMed)
- Lancet Public Health — mapping review degli interventi
- Parere BCE sui limiti al contante (quadro di proporzionalità)
- Proposta di regolamento sul corso legale dell'euro, COM(2023) 364
- Agimeg — Via libera UE alle regole tecniche AWPR (precedente TRIS)